



PUTUSAN
Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Perempuan, Tempat lahir di Surabaya, tanggal 7 Januari 1987, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar Selatan NIK : 3578314701870XXX, No HP : 082138799XXX yang selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PENGGUGAT ;

Lawan:

TERGUGAT Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, tanggal 7 November 1982, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat dahulu di Surabaya Barat. NIK : 3578030711820XXX, sekarang keberadaan dan tempat tinggalnya tidak diketahui. Selanjutnya disebut : PIHAK TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juni 2025 dalam Register Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Katolik pada tanggal 9 Oktober 2013 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 3578-kW-10102013-0XXX, tanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia, kemudian dari hasil perkawinan pihak penggugat dan tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama : Anak, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 2014.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2015 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya percekcoan tersebut karena tergugat tidak menafkahi
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan dengan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokkan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan denga baik-baik;
6. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokkan antara penggugat dan tergugat akhirnya penggugat dan tergugat kira-kira sejak awal tahun 2015 sampai sekarang antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa terjadi percekcoan yang terus menerus antara penggugat san tergugat yang akhirnya tergugat memilih meninggalkan rumah penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian
9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali

Hal 2 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



mengajukan gugatan perceraian ini kepada yang terhormat(Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

10. Bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila penggugat dan tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Berdasarkan alas an-alasan yang telah diuraikan diatas penggugat mohon kepada yang tergugat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat agama katholik pada tanggal 9 Oktober 2013 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor. 3578-KW-10102013-0031, tanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang Bernama ;
 - Anak, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 2014.

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam daftar Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal 3 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan, tercatat Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps, tanggal 24 Juni 2025, panggilan Umum tanggal 8 Juli 2025 dan panggilan umum tanggal 8 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, maka acara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mebutikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan surat - suarat bukti berupa ;

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3578314701870001, atas nama Ni Nyoman Sintyarini, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, No.3578311202150003, Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 357-KW-10102013-0031, tanggal, 8 November 2013, atas nama TERGUGAT dengan Ni Nyoman Sintyarini, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 357-KW-10102013-0031, tanggal, 8 November 2013, atas nama TERGUGAT dengan Ni Nyoman Sintyarini, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kelahiran, Nomor 3578 LU-18122014-0175, tanggal, 19 Desember 2025, atas nama Jose Alejandro Tomio Nanlohi, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) setelah dicocokkan telah sesuai dengan pembandingnya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Katolik pada tanggal 9 Oktober 2013 ;
- Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa seiring perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekitar awal tahun 2015 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
- Bahwa, penyebab terjadinya percekocokan tersebut karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokkan dalam hal pemikiran, sekalnya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2016;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang ikut sama penggugat;
- Bahwa semenjak pisahnya penggugat dan tergugat sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak di ketahui ;

2. Saksi 2, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat saksi sebagai saudara kandung ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Katolik pada tanggal 9 Oktober 2013 ;
- Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa seiring perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekitar awal tahun 2015 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
- Bahwa, penyebab terjadinya percekcoan tersebut karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokkan dalam hal pemikiran, sekalnya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2016;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang ikut sama penggugat;
- Bahwa semenjak pisahnya penggugat dan tergugat sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak di ketahui ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat agama katholik pada tanggal 9 Oktober 2013 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor. 3578-KW-10102013-0XXX, tanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan, tercatat Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps, tanggal 24 Juni 2025, panggilan Umum tanggal 8 Juli 2025 dan panggilan umum tanggal 8 Agustus 2025, dan oleh karenanya sesuai

Hal 6 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, maka oleh karena perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek, Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat beralamat di Jl Candilontar Blok 41E/5 Surabaya Barat. NIK : 3578030711820002, sekarang keberadaan dan tempat tinggalnya tidak diketahui maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat terakhir ada di wilayah di Kota Denpasar yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan : "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*" pada Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 357-KW-10102013-0031,

Hal 7 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 8 November 2013, atas nama TERGUGAT dengan Ni Nyoman Sintyarini, (vide bukti surat P-3), dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yakni saksi dan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katholik yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada secara adat agama katholik pada tanggal 9 Oktober 2013 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor. 3578-KW-10102013-0XXX, tanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinan penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa:

Hal 8 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan Saksi Taufik adi Gunawan dan saksi Ni Wayan Nila Pratiwi S.Pd yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, menerangkan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan lantaran tergugat tidak bekerja yang pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan penggugat yang sampai saat ini keberadaanya tidak di ketahui;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan mereka tidak hidup sebagai layaknya suami isteri pada umumnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri dalam berumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan / pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan tanpa alasan yang sah sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang-Undang pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk

Hal 9 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu unsur dari perkawinan yaitu unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan didapat fakta bahwa Penggugat dengan tergugat sudah tidak bersama lagi layaknya hubungan suami istri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru tidak jelas status penggugat dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Gugatan ke-3 (tiga) yang menyatakan agar anak yang bernama bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 2014 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum anak Jose Alejandro Tomio Nanlohi, Laki-laki, lahir di Surabaya Pada Tanggal 24 November 2014, pada tanggal 28 November 2001, merupakan anak sah dari perkawinan penggugat dengan Tergugat;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila ayah dan ibu bercerai, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab kepada si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968, bahwa anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sekarang ikut tinggal dan diasuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya, maka sejalan dengan kaedah hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan anak adalah tepat apabila pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat. Namun Tergugat juga diberikan kesempatan untuk bertemu memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan pihak Penggugat tidak boleh menghalang-alangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Bahwa Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum poin 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai pencatatan di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendarat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan

Hal 11 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta hukum penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Denpasar sedangkan perkawinan Penggugat dan tergugat dicatatkan di Kantor catatan sipil Kota Surabaya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut maka selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Hal 12 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat), patut untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka beralasan hukum petitum angka 1(satu) Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara adat agama katolik pada tanggal 9 Oktober 2013 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor. 3578-KW-10102013-0XXX, tanggal 8 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 November 2014, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini dan/atau Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan/atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 534.000,00; (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 oleh kami Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 23 Juni 2025 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ttd.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
enggandaan berkas.....	:	
6.....P	:	Rp324.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	
7. PNBP	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp534.000,00;
(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		